

주 의 요 구

제 목 친환경 인증 계약 검사 및 대금 지급 부적정

관 련 부 서 ○○○○처

관 련 자 5급 ○○○(現 ○○○○지사), 5급 △△△

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 공사의 수소경제 이행 기본계획 및 수소 안전관리 종합대책 추진과제에 따라 설립된 ○○○○뮤지엄(舊 수소 가스안전 체험교육관, 이하 “뮤지엄”이라 한다)과 수소용품 ○○○○센터(이하 “센터”라 한다)의 건축물 신축에 대한 업무 전반을 수행하였다.

이와 관련, ○○○○처는 뮤지엄과 센터 모두 「녹색건축물 조성 지원법¹⁾」에 따라 건축물 에너지효율등급 인증과 제로에너지건축물 인증(이하 “친환경 인증”이라 한다)을 받아야 하는 대상이었기 때문에 ‘주식회사 ○○○ 컨설턴트’와 용역계약을 체결하여 뮤지엄과 센터 건축물에 대한 친환경 인증을 추진하였다.

이후, ○○○○처는 친환경 인증 용역에 대한 대금을 지급하였는데 뮤지엄의 경우 모든 과업이 최종 2023. 1. 26.에 완료되었으나 잔여 대금은 그 이전인 2022. 12. 23.에 모두 지급하였고, 센터의 경우에는 모든 과업이 최종적으로 계약 기간이 지난 2024. 11. 6.에 완료되었지만 잔여 대금은 그 이전인 2024. 7. 24.에 이미 전부 지급하였었다.

1) 법 제17조제6항에 따라 공공기관이 운영하는 교육연구시설 등으로써 연면적 500㎡ 이상인 신축·증축 건물에 대해서는 건축물 에너지효율등급 인증과 제로에너지건축물 인증을 받아야 한다. 뮤지엄과 센터는 이 인증을 받아야 하는 대상이다.

[표1] 친환경 인증 등을 위한 용역 계약 내역 - (주식회사 ○○○ 컨설턴트)

연번	용역명	계약금액(원)	계약기간	주요 과업
1	수소 가스안전 체험교육관 친환경 본인증 용역	**,***,***	2021.12.3. ~2023.3.1	① 장애물없는 생활환경 인증(우수등급 이상)* ② 건축물 에너지효율등급 인증(1++등급 이상) ③ 제로에너지건축물 인증(5등급 이상)
2	수소용품 ○○○○센터 친환경 본인증 용역	**,***,***	2023.3.13. ~2024.11.1	① 녹색건축 일반(그린4등급) ② 건축물 에너지효율등급 인증(1++등급 이상) ③ 제로에너지건축물 인증(5등급 이상)

※ 자료출처: ①○○○○처-9328(2021.12.2., 수소 가스안전 체험교육관 친환경 본인증 용역 계약체결안)
②○○○○처-2328(2023.4.4., 수소용품 ○○○○센터 건립공사 친환경 본인증 용역 계약체결안)

* 장애물없는 생활환경 인증 용역은 추후 변경 계약으로 제외되었고 이에 따라 계약 금액은 *,***,***원으로 감액

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「계약관리규정」 제68조에서는 수요부서의 장이 지정한 검사담당자로 하여금 계약서·설계서, 기타 관계서류 등에 따라 검사를 하도록 정하고 있으며, 검사를 함에 있어서 계약 이행내용에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 계약담당자에게 제출하고 필요한 시정조치를 하도록 규정하고 있다.

또한 같은 규정 제70조에서는 공사·제조·구매·용약 등의 계약에 있어서 제 68조의 규정에 따른 검사를 완료한 후에 계약상대자에게 대가를 지급하도록 정하고 있다.

따라서 친환경 인증 용역을 수행한 ○○○○처는 계약에 따라 요구 과업이 이행되었는지 철저히 확인하고, 계약 내용에 위반되거나 부당함이 없는 경우에만 계약상대방에게 잔여 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○처는 친환경 인증 용역이 완료되지 않았음에도 해당 건에 대한 검사를 진행하였고, 그 결과를 적함으로 처리함으로써 친환경 인증 용역 계약상대자인 주식회사 ○○○ 컨설턴트에게 용역 대금 전액을 지급하였다.

가. ○○○의 경우

관련자 5급 ○○○는 2020. 2. 1.부터 2024. 2. 4.까지 건설공사 및 청사관리 등의 업무를 담당하면서 뮤지엄 친환경 본인증에 대한 업무를 수행하였는데 뮤지엄 친환경 본인증의 경우, 2022. 12. 21.에 건축물 에너지효율 등급 1++을 취득하였고 약 1개월 후인 2023. 1. 26.에 제로에너지건축물 인증(4등급)을 취득하였다.

그렇다면 관련자 ○○○는 모든 과업이 완료된 2023. 1. 26. 이후에 산출물에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 근거로 잔금을 지급하였어야 했지만, 계약업체로부터 추후 계약이행을 완료하겠다는 ‘계약이행 확인서’ (첨부2)를 받아 이를 근거로 2022. 12. 23. 건축물 에너지효율등급 인증만 완료되어 있는 상태에서 용역 검사 결과를 적함으로 처리함과 동시에 용역 준공금 지급 결의(내부결재)를 하여 용역 착수 시 지급하였던 선금 *,***,***원을 제외한 나머지 잔금 *,***,***원을 계약업체에게 전부 지급²⁾하였다.

그 결과, 전체적으로 보면 계약기간 내에 제로에너지건축물 인증까지 완료된 것으로 볼 수는 있으나 대금 지급 당시에는 계약이행이 완료되지 않은 상태에서 수요기관 스스로가 계약상대자에게 대금 전액을 지급함으로써 용역 업체가 부적절한 절차를 통해 이익을 얻도록 하는 결과를 초래하였다.

2) 전표번호 : 01-20221226-0292 수소 가스안전 체험교육관 친환경 본인증 용역 준공금 지급(건증1226-0064)

나. △△△의 경우

관련자 5급 ○○○은 2024. 2. 5.부터 현재까지 건설공사 및 청사관리 업무 담당으로서 센터 친환경 본인증에 대한 업무를 수행하였는데 센터 친환경 본인증의 경우, 2024. 9. 6.에 건축물 에너지효율등급 인증을 취득하였고 2024. 10. 31.에는 제로에너지건축물 인증을 취득하였으나, 녹색건축인증은 계약기간이 지난 2024. 11. 6.에 완료되어 현재 계약업체로부터 계약기간 미이행에 따른 지체상금을 납부하도록 조치하고 있는 상태이다.

그렇다면 관련자 △△△은 모든 과업이 완료된 2024. 11. 6. 이후에 지체상금을 상제한 금액으로 계약업체에게 용역 대금을 지급하여야 함에도 불구하고, 2024. 7. 24. 과업 3개 중 1개도 완료되지 않은 상태에서 앞서 뮤지엄의 사례와 마찬가지로 계약업체로부터 추후 계약이행을 완료하겠다는 ‘계약이행 확약서’(첨부3)를 받은 후 이를 근거로 검사를 실시하였고, 그 결과를 적합으로 처리하여 보고(내부결재)하면서 대금 **,***,***원 전액을 지급³⁾하였다.

그 결과, 계약 만료일(2024. 11. 1.)까지도 용역 과업이 완료되지 않은 상태에서 수요기관 스스로가 용역 대가 지급을 인정하고 대금 전액을 지급함으로써 용역 업체가 부적절한 절차를 통해 이익을 얻도록 하는 결과를 초래하였다.

[첨 부] 1. 검사 및 대금지급에 대한 계약관리규정 조항 1부.

2. 수소 가스안전 체험교육관 친환경 본인증 계약이행 확인서 1부. <생략>

3. 수소용품○○○○센터 친환경 본인증 계약이행 확인서 1부. <생략>

4. 계약이행 확인서의 법적 효력에 대한 자문결과 1부. <생략>

3) 전표번호 : 01-20240725-0020 수소용품 ○○○○센터 건립공사 친환경 본인증 취득 용역 대금 지급(231통장)

관련부서 의견 및 검토결과 ○○○○처는 「지방세법」에 따라 사용승인 후 취득세를 60일 내 납부하여야 했는데, 친환경 인증에 소요되는 비용 또한 건물의 취득가격에 포함되어야 하기에 세금계산서를 발급받아 대금을 지출하고 관련 전표 등을 건물 취득가격의 증빙으로 활용했다고 답변하였다.

이때, 친환경 인증 용역 중 과업이 변경되는 경우도 발생하기 때문에 계약서 대신 세금계산서를 증빙으로 활용할 필요가 있었으며, 그로 인하여 과업이 완료 되지는 않았지만 세금계산서 발행을 위해 대금을 선지급하였고 대금 선지급 후 계약 미이행이 발생할 수 있는 리스크에 대해서는 ‘계약이행 확약서’를 청구함으로써 이를 보완했다는 의견을 제시하였다.

그러나 친환경 인증 용역에 소요되는 비용을 건물 취득가액으로써 취득세 과세표준에 포함하는 것은 조세심판 사례⁴⁾ 등을 볼 때 타당하지만, 친환경 인증에 투입된 비용은 계약서로도 충분히 확인이 가능하기 때문에 반드시 세금계산서 및 지출전표 등으로 증빙할 필요가 없다는 점, 취득세 납부 이후 용역의 과업이 변경되는 등의 사유로 계약 금액이 변경되는 경우 어떤 증빙을 사용하였는지와 무관하게 취득세의 수정·경정 신고해야 하는 점을 고려할 때, 위 ○○○○처의 업무 처리 과정에 대한 당위성은 매우 떨어지므로 이를 받아들이기 어렵다.

한편, 확약서는 계약 내용을 확인하고 보충 것이고, 계약상대자는 ○○○○처의 검수 및 대금 지급 완료 보고와 무관하게 계약서 및 확약서에 따라 계약기간 내 용역을 이행할 의무가 있으며, 계약상대자가 기한 내 용역을 이행하지 못하는 경우 계약 해제, 대금 반환, 이행독촉, 지체상금 부과가 가능한 것으로 판단된다.

4) 조세심판원(2015.4.27., 조심 2014지1316) 결정요지 : 쟁점비용은 이 건 건축물의 취득 이전에 용역계약을 체결하는 등 지급 원인이 발생하였고 이 건 건축물을 친환경 건축물로 건축하는 과정에서 지출된 비용과 법정부담금에 해당하므로 취득세 과세표준에 포함하는 것이 타당함

그러나 위와 같이 ○○○○처가 청구한 확약서가 법적으로 유효한 효력을 갖는다 하더라도 실제로 용역 미이행 등의 위험이 발생하여 소송과 같은 위험에 노출되는 경우 반드시 공사에게 유리한 방향으로만 진행된다고 단정할 수 없다.

더불어 업무수행에 있어서는 관련 법령, 규정과 지침을 따르는 것이 우선되어야 하는데, 확약서를 통한 검수·검사, 대금의 선지급 등의 행위는 법과 규정에서 정한 절차를 형식적으로 만들고 무력하게 만든다.

따라서 ○○○○처는 용역 대금 지급에 관한 규정·절차 등을 반드시 준수했어야 하며, 이를 위반한 관련자에 대해서는 엄중한 주의가 요구된다.

조치할 사항 ○○○○처장은

- ① 앞으로 친환경 인증 등 용역 과업이 이행·완료되지 않았음에도 검사·검수 결과를 적함으로 처리하고 용역 대금을 지급하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하고,
- ② 뮤지엄 및 센터의 친환경 인증 담당자로서 규정과 절차에 따라 업무를 수행하여야 함에도 이를 위반하고 부적절한 절차를 거쳐 계약업체에 용역 대금을 지급한 관련자에게는 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○처 ○○○○부(現 ○○○○지사) 5급 ○○○

○○○○처 ○○○○부 5급 △△△

[첨부 1] 검사 및 대금지급에 대한 계약관리규정 조항

계약관리규정
제68조 (검사) ① 수요부서의 장은 계약상대자로부터 해당계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 계약업무와 관계없는 직원(공사, 기계·기구 및 용역 등 전문지식이나 경험이 필요한 경우 제외) 중에서 지정된 검사원(기성·준공검사원) 또는 검사담당자로 하여금 <u>계약서·설계서, 기타 관계서류 등에 따라 필요한 검사를 하게 하여야 한다.</u> 다만, 전문성을 필요로 하는 경우에는 사장의 승인을 얻어 전문기관에 검사를 의뢰할 수 있다. ②~⑤ <생략> ⑥ <u>검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 계약담당에게 제출하고 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.</u> 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다. <이하 생략> 제70조 (대가의 지급) ① 수요부서의 장은 공사·제조·구매·용역 기타의 계약에 있어서 <u>제68조(검사)의 규정에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관리 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급하여야 한다.</u> 이 경우 계약상대자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 내에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

계약관리규정
제70조 (대가의 지급) ① 수요부서의 장은 공사·제조·구매·용역 기타의 계약에 있어서 <u>제68조(검사)의 규정에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관리 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급하여야 한다.</u> 이 경우 계약상대자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 내에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.